

1507502-55.2021.8.26.0526

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CLAUDIO CAMPOS DA SILVA

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... não verificação da associação para o tráfico.

A defesa de Richard Lui, por sua vez, pugnou pela absolvição do réu afirmando que a prova é ilícita, eis que decorrente de invasão de domicílio, bem como que não há provas de ele ter concorrido para a infração penal, Subsidiariamente, requereu o reconhecimento de tráfico na modalidade privilegiada (fls. 304/327).

A defesa de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

1ª Vara

Avenida Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1507502-55.2021.8.26.0526 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507502-55.2021.8.26.0526

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2293181/2021 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 21059565 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2979/21/610 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2293181 - DEL.POL.SALTO, 2979/21/610 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICHARD MILHASSI LUI e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLAUDIO CAMPOS DA SILVA

Vistos.

Richard Milhassi Lui e Michael Donizeti de Souza Lima foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, e §1ª, III, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 26 de outubro de 2021, na r. José do Patrocínio, Vila Flora, tinham em depósito 15kg (quinze quilos) de maconha, droga ilícita acondicionada na forma de 18 (dezoito) porções grandes e destinada à venda, consumo e fornecimento a terceiros.

Michael Donizeti de Souza Lima foi denunciado, ainda, como incurso no art. 333, caput, do Código Penal, por ter oferecido R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) aos policiais responsáveis pela prisão a fim de convencê-los à omissão (fls. 85/91). Os réus foram notificados e apresentaram defesa prévia (fls. 108/115 e 118/122).

A denúncia foi recebida, determinando-se a citação dos réus (fls. 147/148). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns, duas testemunhas do réu Richard e uma testemunha do réu Michael, além da oitiva de Edson e Samira como informantes. Ao final, os réus foram interrogados (fls. 295/296).

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a condenação dos acusados nos termos da denúncia, sustentando que materialidade e a autoria restaram demonstradas, ressaltando, apenas, a não verificação da associação para o tráfico. A defesa de Richard Lui, por sua vez, pugnou pela absolvição do réu afirmando que a prova é ilícita, eis que decorrente de invasão de domicílio, bem como que não há provas de ele ter concorrido para a infração penal. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento de tráfico na modalidade privilegiada (fls. 304/327).

A defesa de Michael Lima igualmente pugnou pela sua absolvição sustentando a ilicitude da prova ante o ingresso no domicílio sem a anuência do corréu. Apontou, ainda, inexistir provas de que ele tenha concorrido para infração penal.

Subsidiariamente, requereu a absolvição do delito de associação ao tráfico (fls. 336/357).

É o relatório.

Decido.

Afasto a preliminar de nulidade, eis que não há elementos aptos a endossarem a versão dos réus acerca da alegada ausência de consentimento para o ingresso no domicílio - restando apenas suas próprias alegações para escorar essa versão dos fatos. A versão dos agentes de segurança, por outro lado, desfruta de fé pública, ainda que consista em presunção juris tantum. Assim, à míngua de outros elementos a endossar a versão dos réus, a prova não pode ser tomada como ilícita (RE 1342077). No mérito, a denúncia é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), bem como pelos laudos de constatação preliminar (fl. 13) e químico-toxicológico (fls. 129/132), que constatarem ser maconha a substância encontrada.

A autoria restou igualmente demonstrada.

Isso porque os depoimentos das testemunhas Renato Marangoni e Matheus Fogassa, policiais militares que participaram da ocorrência, somados à materialidade já verificada, são suficientes para o deslinde condenatório. Referidas testemunhas foram uníssonas ao indicarem que diligenciavam em razão de denúncia de que motoboy iria entregar determinada quantidade de drogas no endereço do corréu Richard Lui. Ao chegarem ao local, visualizaram os réus, ocasião em que foram abordados e entrevistados. Após o corréu Richard confessar a posse de drogas e franquear a entrada dos policiais no domicílio, teriam encontrado grande quantidade de drogas no local, embaixo de uma cama.

Também indicaram que o corréu Michael Lima ofereceu aos policiais valor em dinheiro, mais a droga apreendida, para que pudesse ser liberado ilegalmente.

Nenhuma testemunha ou prova nos autos indicou que os policiais conheçam algum dos corréus, não havendo aparente razão que justifique a criação, por parte dos polícias, de versão fictícia dos fatos apenas para prejudicar os inculcados.

As testemunhas de defesa, por outro lado, nada trouxeram de relevante às provas, limitando-se precipuamente ao papel de testemunhas de antecedentes, eis que não presenciaram os fatos.

Edson Luiz, pai do corréu Richard ouvido como informante, apontou que nunca teve problemas com o filho, que sempre foi estudioso e trabalhador.

Cauan Lopes, cuja mãe é vizinha de Richard, também indicou conhecer o corréu há anos, nunca tendo informações no sentido de que Richard estivesse envolvido com atos ilícitos. Indicou, ainda, que na data dos fatos, parou brevemente em frente a casa de Richard para conversar com ele, oportunidade na qual viu um motoboy entrando na casa, ocasião em que Cauan decidiu ir embora enquanto Richard entrava na casa para interpelar o motoboy, não presenciando a testemunha o que teria ocorrido depois.

Samira, esposa do corréu Michael e ouvida como informante, sustentou que na data dos fatos seu marido teria saído de casa para comer lanche, tendo embarcado como carona do corréu Richard.

O acusado Richard Lui, por sua vez, negou a prática delitiva. Confessou que a droga

foi encontrada em sua casa, porém não foi inserida lá com sua anuência. Esclareceu que o corréu Michael entrou em seu domicílio, que estava com o portão aberto, acompanhado de um motoboy, e alocou as drogas apreendidas embaixo de sua cama, oportunidade na qual o motoboy - desconhecido de Richard Lui - o ameaçou e ordenou que ficasse calado.

O acusado Michael Lima, outrossim, igualmente negou a prática delitiva. Sustentou que o corréu Richard o havia convidado para comer um lanche, foi buscá-lo em sua casa, porém teria dito que precisaria retornar ao próprio domicílio para buscar a carteira. Ao chegarem no domicílio de Richard, a polícia os teria abordado, entrado no domicílio e encontrado as drogas.

O direito à autodefesa permite aos réus trazer ao processo a sua versão dos fatos, mas, no presente caso, a acusação mútua não se coaduna com as provas coligidas, conforme fundamentado supra.

Logo, em relação ao corréu Richard, o crime foi consumado, já que o tipo penal descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 é misto alternativo, bastando que a conduta se amolde a um dos verbos, sendo desnecessário surpreender a agente em ato de mercancia.

Ausente, contudo, elementos para que se verifique efetiva estabilidade na associação com o corréu Michael a fim de promover reiteradamente o tráfico de drogas, fato que impede sua condenação pelo delito tipificado no art. 35 da Lei 11.343/06. Ademais, nesse sentido pugnou o douto Ministério Público em suas alegações finais.

Finalizada a instrução, também não parece haver razão para a manutenção da apreensão do veículo do corréu Richard, eis que não identificado nenhum liame entre a prática delitiva e o automóvel, não se tratando de instrumento utilizado ao crime.

No que toca ao corréu Michael, os crimes foram igualmente consumados, tanto no que concerne ao art. 33 da Lei 11.343/06 (pelas mesmas razões apontadas ao corréu Richard), como pelo art. 333 do Código Penal, eis que referido tipo penal é formal, não demandando resultado naturalístico à sua consumação.

Ausente, contudo, elementos para que se verifique efetiva estabilidade na associação com o corréu Richard a fim de promover reiteradamente o tráfico de drogas, fato que impede sua condenação pelo delito tipificado no art. 35 da Lei 11.343/06.

Passo a dosagem da pena.

Para o corréu Richard, a pena base será aplicada acima do mínimo legal, diante da expressiva quantidade (por volta de 15kg acondicionados em 18 pacotes). Com fundamento no art. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa para o crime de tráfico. Na segunda fase de aplicação da pena, verifico que o réu, em que pese não tenha confessado formalmente, conduziu de pronto os policiais ao local onde estariam acondicionadas as drogas, colaborando, ainda que parcialmente, com a atuação dos agentes de segurança. Diante disso, reduzo a pena para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para o crime de tráfico, não podendo ficar aquém deste patamar (art. 66 do CP c/c Súmula 231 do STJ).

Observa-se, ainda, que o réu é primário e possui bons antecedentes criminais, não havendo comprovação de que se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, de modo que, com fulcro no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, diminuo a pena ora fixada pela metade, perfazendo a pena definitiva 02 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Para o corréu Michael, no que toca ao tráfico, a pena base será aplicada acima do mínimo legal, diante da expressiva quantidade (por volta de 15kg acondicionados em 18 pacotes). Com fundamento no art. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa para o crime de tráfico.

Na segunda fase, não há atenuantes. Por outro lado, observo que se trata de réu reincidente (fls. 34/37). Dessa forma, majoro a pena em 1/6, perfazendo a pena provisória 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento. Não incide a causa de diminuição

prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06, porque, conforme apontado, réu é reincidente (fls. 34/37). Permanece a pena, portanto, em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa

No que toca à corrupção ativa, a pena base será aplicada acima do mínimo legal, considerando que o réu tem maus antecedentes (fl. 34, processo 0003772-86.2016.8.26.0526).

Destarte, fixo a pena base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses.

Na segunda fase, não há atenuantes. Por outro lado, observo que se trata de réu reincidente (fl. 36, 1500341-64.2018.8.260569). Dessa forma, majoro a pena em 1/6, perfazendo a pena provisória 2 (dois anos) 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias.

Na terceira fase, não há a incidência de causas de aumento e de diminuição de pena. Fixo, portanto, a pena-definitiva em 2 (dois anos) 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias.

Considerando o concurso material de crimes, as penas devem ser somadas, nos termos do art. 69 do Código Penal, resultando em 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como e 700 (setecentos) dias-multa.

Por tais fundamentos, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para:

1) Condenar Richard Milhassi Lui pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por entender que tal medida é incompatível com o rol de delitos previstos na lei 8.072/90, bem como por não haver comando normativo que vincule tal substituição. Tendo em vista o quantum final da pena, fixo como regime inicial o aberto. Determino, ainda, a devolução do veículo apreendido ao réu, com as cautelas e procedimentos de praxe.

2) Condenar Michael Donizeti de Souza Lima pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 333, caput, do Código Penal, cometidos em concurso material (art. 69 do CP), à pena de 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como e 700 (setecentos) dias-multa.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por entender que tal medida é incompatível com o rol de delitos previstos na Lei nº 8.072/90, bem como por não haver comando normativo que vincule tal substituição, bem como em razão do quantum fixado à pena.

Tendo em vista a quantidade da pena e a reincidência e o concurso de crimes, além de que o delito de tráfico imputado ao acusado é equiparado pela lei a crime hediondo, nos termos do artigo 2º, §1º da Lei nº 8.072/90, com a nova redação dada pela Lei nº 11.464/07, deverá cumprir a pena privativa de liberdade imposta no regime inicial FECHADO, observando-se a nova fração para progressão de pena na hipótese.

Não cumprido o requisito objetivo (60% de cumprimento da pena, se o apenado for reincidente não específico e condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte (art. 112, VII, da LEP, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019 e Temas 1169 do STF e 1084 do STJ), inviável a análise de que trata o artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal.

Mantenho a prisão do réu, haja vista a gravidade do delito praticado, bem como a prisão durante todo o transcorrer do processo. Ademais, subsistem os requisitos da prisão cautelar, especialmente para assegurar a aplicação da lei penal e resguardar a ordem pública, já que é reincidente e foi detido com elevada quantidade de drogas, não se furtando se buscar corromper autoridades públicas para assegurar sua impunidade. Recomende-se o réu na prisão onde se encontra, servindo a presente como ofício ao Diretor do estabelecimento prisional.

Com o trânsito em julgado desta, o zeloso serviço cartório deverá providenciar as anotações necessárias no sistema oficial informatizado do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (atualmente SAJ), no que se refere à condenação imposta (já que abolido o livro do rol dos culpados).

P. R. I. C.

Salto, 27 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA